

1500703-03.2021.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... O réu disse que tinha passagem por tráfico. Os policiais consultaram e constataram que o réu tinha passagem por tráfico. O réu e a condutora da moto estavam sobre a mesma, com o veículo parado e colocaram em movimento assim que viram a viatura da polícia. Com Thiago foi encontrada a importância de R\$ 313,00 e um aparelho celular. Vitória tinha piercing no nariz, na boca e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Carmo, Araraquara - SP - cep 14801-425

INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500703-03.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 129/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Araraquara

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RODRIGO DA SILVA QUINTILIANO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 26 de abril de 2022, na 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, presentes a(o) Excelentíssima(o) Sr(a). Dr(a). Adriana Albergueti Albano, MM. Juiz(a) de Direito, a(o) representante do Ministério Público, Dra. Patrícia Sguerra Vita e Castro, presente(s) o(a)(s) réu(ré)(s) THIAGO RODRIGO DA SILVA QUINTILIANO, acompanhado(a)(s) pelo Defensor Público, Dr. Rafael Rodrigues Veloso.

Excepcionalmente, esta audiência será realizada por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Iniciados os trabalhos, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) PM Luiz Carlos Fernandes Gouvea Júnior e PM Diego Teixeira Leite, além do que foi(ram) o(s) réu(ré)(s) interrogado(s), tudo pelo sistema de gravação (Microsoft Teams). O conteúdo da gravação será inserido no sistema SAJ, conforme certidão que à frente segue. Ausente a testemunha comum Vitoria Fernanda da Silva Alcantara, não intimada. Pelas partes foi dito que desistia(m) da inquirição da(s) testemunha(s) ausente(s), o que foi homologado pela(o) MM. Juiz(a). Pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Após, não havendo mais provas a serem produzidas, pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que dava por encerrada a instrução processual. O Ministério Público e a Defesa apresentaram as alegações finais oralmente.

Pela(o) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Processo nº1500703-03.2021.8.26.0556. VISTOS. THIAGO RODRIGO DA SILVA QUINTILIANO, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em síntese, segundo a denúncia, na data de 12 de dezembro de 2021, por volta de 00h36, na Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 691, Jardim Imperador,

nesta cidade e comarca de Araraquara, o indiciado THIAGO RODRIGO DA SILVA QUINTILIANO, qualificado a fls. 6, 17 e 20, transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 3,59 gramas de maconha, acondicionados em um invólucro plástico, 2,56 gramas de cocaína, acondicionados em dez micro tubos plásticos do tipo eppendorf, e 1,57 gramas de cocaína, na forma de crack, acondicionados em doze invólucros plásticos, tratando-se de substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação provisória de fls. 13/16 e laudos de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 83/85 e 86/88). Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares, em atividade de patrulhamento, avistaram Vitória Fernanda da Silva Alcântara na condução do motociclo de placas DNG-5943-Araraquara/SP, levando como passageiro o denunciado THIAGO RODRIGO, e resolveram abordá-los. Em revista pessoal, os policiais encontraram na posse da condutora da motocicleta três porções de maconha e um cigarro artesanal feito com a mesma substância entorpecente parcialmente consumido. Em poder do denunciado, os milicianos localizaram dez eppendorfs cheios de cocaína, doze invólucros acondicionando crack e uma porção de maconha, além da quantia de R\$ 313,00 em dinheiro e um aparelho celular. Indagados a respeito, Vitória Fernanda disse que os entorpecentes apreendidos na sua posse eram destinados ao consumo pessoal e não sabia que o denunciado portava drogas, ao passo que THIAGO RODRIGO titubeou e, depois de algum tempo, também alegou ser usuário de drogas. Na Delegacia de Polícia, interrogado pela Autoridade Policial, declarou-se usuário e que as drogas apreendidas em seu poder serviriam ao consumo próprio (fls. 6). Depreende-se a traficância das circunstâncias da prisão, com a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas na posse do denunciado, adequadamente preparadas ao comércio varejista, de aparelho celular e considerável quantia em dinheiro em notas variadas, instrumento e produto da mercancia ilícita, e do anterior envolvimento do denunciado com drogas. O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fls. 01) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 07/09). Auto de exibição e apreensão da quantia em dinheiro, dos entorpecentes do aparelho celular (fls. 10/11). FA e certidões (fls. 27/32). Em decisão (fls. 42/45), foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. Guia de depósito judicial do valor apreendido (fl. 62). Laudos periciais definitivos dos entorpecentes (fls. 83/88). Em decisão (fls. 99/100), foi recebida a denúncia. O réu foi notificado (fl. 116). Relatório de investigação de conteúdo do celular apreendido (fls. 119/145). Laudo pericial de degravação dos aparelhos celulares (fls. 146/215). Resposta à acusação (fls. 217/219). Em despacho (fls. 221/223), foi designada a presente audiência. O réu foi citado (fls. 260). Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Luiz Carlos Fernandes Gouvêa Júnior e Diego Teixeira Leite. O réu foi interrogado. Em debates, a d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia, ante a comprovação da autoria e da materialidade do delito a ele imputado. Realizada a degravação do aparelho celular do réu, ficou demonstrada a incidência do tráfico. O réu tem poucos recursos econômicos e não dispensaria grande quantidade de droga. Requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, tendo em vista a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, de alto poder vulnerante. Requereu, ainda, o reconhecimento da reincidência, o que impede o reconhecimento do privilégio e a imposição de regime fechado. O i. Defensor Público requereu a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Os policiais não surpreenderam o réu praticando atos de tráfico. O réu e a condutora da moto disseram que eram usuários. O réu tinha recebido adiantamento em dinheiro, com o qual comprou as drogas. Na hipótese de eventual condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, ante a quantidade inexpressiva do entorpecente apreendido. Caso a pena base seja elevada, deverá ser na proporção mínima. A condenação do réu deverá ser considerada para fins de reincidência. Requereu a fixação semiaberto; a detração do tempo de prisão provisória, facultando-se ao réu o recurso em liberdade. É o relatório. Fundamento e Decido. A presente ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou

provada através do boletim de ocorrência (fls. 07/09). Auto de exibição e apreensão da quantia em dinheiro, dos entorpecentes e do aparelho celular (fls. 10/11). FA e certidões (fls. 27/32). Laudos periciais definitivos dos entorpecentes (fls. 83/88). Laudo pericial de degravação dos aparelhos celulares (fls. 146/215). A autoria do delito deve ser imputada ao réu. DAS TESTEMUNHAS. Ouvida no inquérito policial, (fls. 04), a testemunha VITORIA FERNANDA DA SILVA ALCANTARA disse que: "estava conduzindo sua motocicleta nesta madrugada e estava com Thiago na garupa. Tinha três porções de maconha e um cigarrinho já semi combusto, que são para seu uso. Não sabia que Thiago tinha drogas na ocasião." VITORIA FERNANDA DA SILVA ALCANTARA não foi encontrada a fim de ser ouvida em juízo. Ouvida no inquérito policial (fls. 02), a testemunha LUIZ CARLOS FERNANDES GOUVEA JUNIOR disse que: "hoje por volta de 00h36min em patrulhamento pelo bairro Imperador, na rua Marechal Arthur da Costa e Silva, defronte o numeral 691 foi feita abordagem em dois ocupantes de uma motocicleta, e ao sair com a moto a conduzida pela Vitória, de placa DNG5943-Araraquara-SP feita abordagem, foram encontradas três porções de maconha e um cigarrinho de mesma droga, já semi consumido, e com Thiago, passageiro da moto, havia 10 microtubos de cocaína, 12 invólucros de substância amarelada, ao que consta semelhante a crack e uma porção de maconha, bem como R\$313,00 e um celular Samsung. Ela disse que era para seu uso a droga que estava com ela e ele titubeou, e depois de algum tempo alegou ser usuário, sendo no entanto possuidor de passagem por tráfico. Diante dos fatos foram os dois aqui conduzidos, sendo a moto apreendida por licenciamento vencido. Havia o policial Cabo Diego na abordagem. Não conhece o autor, sendo ele do assentamento Bela Vista deste município." Ouvida no inquérito policial, (fls. 03), a testemunha DIEGO TEIXEIRA LEITE disse que: "Nesta data por volta de 00h36min em patrulhamento no bairro Imperador, rua Marechal Arthur da Costa e Silva, defronte o numeral 691 foi feita abordagem em dois ocupantes de uma motocicleta, conduzida pela Vitória, de placa DNG5943-Araraquara-SP. Com a Vitória havia três porções de maconha e um cigarrinho de mesma droga, já semi consumido, e com Thiago, passageiro da moto, havia 10 microtubos de cocaína, 12 invólucros de substância amarelada, ao que consta semelhante a crack e uma porção de maconha, bem como R\$313,00 e um celular Samsung. Ela disse que era para seu uso a droga que estava com ela. Thiago demorou a dizer e depois de pensar e titubear, disse que era para seu uso também a droga que ele tinha, sendo no entanto possuidor de passagem por tráfico." Inquiridas em juízo, as testemunhas LUIZ CARLOS FERNANDES GOUVEA JUNIOR e DIEGO TEIXEIRA LEITE ratificaram as declarações prestadas na fase do inquérito policial. Eles disseram que estavam em patrulhamento pelo Jardim Imperador, quando viram uma mulher sobre uma motocicleta, Vitória, que mostrou-se nervosa, cambaleando com a moto. O réu estava na garupa e mostrou-se nervoso. Dentro da carteira do réu foram encontradas porções de 10 porções cocaína, 12 porções de crack e maconha. O réu disse que morava no assentamento e a menina morava em Matão. O entorpecente estava embalado em várias porções. Os dois disseram que eram usuários e que a droga era destinada ao consumo. Aparentemente, o réu e a condutora estavam chamando uma pessoa em uma residência. Eles não deram explicação convincente para o que estavam fazendo naquele local. A mulher que conduzia a moto era baixa e tinha cabelo preto. Na bolsa da motorista foi encontrado entorpecente (três porções de maconha e um cigarro). Ela disse que é amiga do réu e eles estavam dando uma volta. O réu disse que tinha passagem por tráfico. Os policiais consultaram e constataram que o réu tinha passagem por tráfico. O réu e a condutora da moto estavam sobre a mesma, com o veículo parado e colocaram em movimento assim que viram a viatura da polícia. Com Thiago foi encontrada a importância de R\$ 313,00 e um aparelho celular. Vitória tinha piercing no nariz, na boca e tatuagens pelo corpo. No local há uma grande incidência de roubo. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA. Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 06), o réu THIAGO RODRIGO DA SILVA QUINTILIANO disse que: "havia consigo nesta madrugada, quando foi abordado por policiais militares, maconha, cocaína e crack, pois é usuário e as compra para usar, vez que mora em assentamento Bela Vista. Possui passagem por tráfico." DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. Interrogado em juízo, o réu THIAGO RODRIGO DA SILVA QUINTILIANO disse que na data dos fatos estava em companhia de uma garota de programa. Ela quis usar crack e o réu é usuário de cocaína. O réu comprou uma

porção grande de crack

e cocaína, no Vale Verde. Por isso foi abordado naquela localidade. O réu buscou Vitória em Matão. A moto estava em nome da tia do réu e até Matão busca-la. Ele a conheceu no facebook, mas ela não anunciava que fazia programas, o que ela contou-lhe depois. O dinheiro que estava na sua posse era produto de seu trabalho. O réu pediu um vale para o seu patrão de R\$ 500,00 e pagou R\$ 200,00 pela droga. Usava a motocicleta para trabalhar. O réu desandou quando conheceu Vitória. O réu já tinha conhecido Vitória e esteve com ela uma vez, encontrando-a em Matão. Vitória não cobrou nada do réu, apenas a droga. As condições em que se deu a apreensão da droga, a quantidade e diversidade de entorpecente e a maneira como estavam embalados, bem como a hesitação do réu ao ser indagado levam a crer que as porções eram destinadas ao tráfico. O relatório A prática do tráfico de drogas segue este padrão. São pequenos traficantes, com pequenas quantidades de droga e que ficam a espera de consumidores em conhecidos ponto de venda de droga, ou como nas condições em que se deu apreensão, todos na posse do réu. O réu não comprovou o exercício da atividade lícita e nem como conseguiu o dinheiro para comprar a droga, restando-lhe, ainda, mais de 300 reais. Da igual forma, o réu inovou em sua versão perante o juízo, indicando que a condutora da motocicleta era garota de programa, com quem ele pretendia passar o final de semana, nada sendo comprovado, contudo. Assim, a versão do réu restou isolada no contexto probatório. As declarações dos policiais militares não podem ser desprezadas pelo exclusivo fato de serem policiais. Prestigiando a função policial, apenas para ilustrar os argumentos acima expendidos, oportuna colação de jurisprudência a fim. "Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento policial. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer o seu testemunho penas pela natureza de função que exerce, a par de não se ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto, preconceituoso e desarrazoado do atestado de inidoneidade de toda uma corporação" (RT 721/414)." No mesmo sentido (RT 727/473, 709/369, 728/520, 723/583, 715/439 e 714/349). Nesta esteira, a condenação do réu nos termos da inicial é medida que se impõe, eis que provada a materialidade e autoria do delito. Os indícios veementes da prática do ilícito são suficientes para sua comprovação. Neste sentido: "É desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12 da Lei n. 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nos autos" (TJSP, Rev. Crim. 261.898-3/2, 1º Gr. Câ., j. 10-4-2000, rel. Dês. Egydio de Carvalho, RT 779/554). E, ainda: "Para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente" (TJSP, ApCrim. 170.977-3, 3ª Câ. Crim., j. 31-10-1994, rel. Dês. Segurado Braz, JTJ 165/334). " Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG Pleno Voto Min. Cezar Peluso j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG Pleno Voto Min. Luiz Fux j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 838/842). 6. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. O Juízo de Origem não valorou, como deveria, a natureza e a quantidade da substância entorpecente encontrada, circunstâncias essas que, a teor do art. 42, da Lei n.11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal e justificariam o exasperamento da sua pena-base. Precedentes do STF (HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 14.10.14 DJU 31.10.14; RHC 123.367/SP Rel. Min. Dias Toffoli j. 14.10.14 DJU 21.11.14 e HC 118.223/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 25.02.14 DJU 25.03.14) e do STJ (HC 203872/RS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU 01.07.2015; HC 213980/MS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015

DJU01.07.2015; HC 323987/MS Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 18.06.2015 DJU 30.06.2015 e HC 275856/PB Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz j. 16.06.2015 DJU 26.06.2015). Manutenção ante a falta de recurso Ministerial. O fato de o réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, não importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 615.337/PR 5ª T. Rel. Min. Gurgel de Faria j. 30.06.2015 DJe 04.08.2015; HC 306.117/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 16.04.2015 DJe 29.04.2015 e HC 217.665/SP 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.02.2015 DJe 20.02.2015). No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3º, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. (Ap. 0012056-79.2009.8.26.0445, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator Desembargador Airton Vieira). O fato é típico e antijurídico. Não há causas excludentes da ilicitude. O réu é reincidente, conforme certidões de fls. 27/29 e F.A. de fls. 30/32. Passo a fixar a pena. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, não sendo ao réu totalmente desfavoráveis as condições genéricas, nem excessiva a quantidade de droga, fixo a pena base no mínimo legal - 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Não existem circunstâncias atenuantes, mas está presente a circunstância agravante da reincidência, conforme comprova a certidão de fls. 24, razão pela qual aumento de 1/6 (um sexto) a pena aplicada, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não existem causas especiais de diminuição ou aumento de pena, tornando-se definitiva a pena aplicada. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado THIAGO RODRIGO DA SILVA QUINTILIANO, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, em razão da reincidência, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado, cada um deles, no mínimo legal - 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data, tendo em vista, principalmente, a situação econômica do réu." O réu respondeu ao processo custodiado, pois estavam presentes os requisitos da prisão cautelar. A situação, após a prolação da sentença, não se alterou, razão pela qual nego ao réu, querendo, recorrer em liberdade. O delito como o tratado nos autos é equiparado aos hediondos, vem destruindo os lares e servindo de mola propulsora para a ocorrência de outros ilícitos, gerando desordem à ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Decreto a perda do numerário apreendido, conforme auto de depósito de fls. 62 e do aparelho celular e de eventuais outros objetos apreendidos a fls. 10/11, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e sua combinação com os artigos 4º da Lei 7.650/86, 1º, parágrafo único, da Lei 8.257/91, inciso II, letra "b", do Código Penal, obedecendo-se, ainda, ao disposto no artigo 63 e seus parágrafos da Lei 11.343/06. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se. Arcará o réu com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Publicada em audiência. Comunique-se e intime-se. Saem intimadas as partes presentes. Nada mais."

Este termo é assinado eletronicamente pela(o) MM. Juiz(a), sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Eu, Estela Maris de Almeida, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.